



תב/ 229/10

**בפני המפקחת על רישום המקרקעין
ברחובות**

1

התובעת: נדיב שלום ת.ז. 54294947
רח' נחל עיון 26/2 מודיעין 71700

- נ ג ד -

הנתבעים: אלי עובדיה ת.ז. 025766775
הילה עובדיה ת.ז. 038792768
רח' נחל עיון 26/1 מודיעין 71700

פסק דין

1. בתביעה שהוגשה ביום 18.10.2010 נטען כי הנתבעים התקינו מערכת למיחזור מים של מי המקלחות והשירותים על קירות הבית המשותף בשטח הגינה של הרכוש המשותף ללא אישור נציגות הבית, עיריית מודיעין או גורם אחר.
נטען כי משרד הבריאות קבע שיש להסיר את המתקן ולהחזיר צנרת הביוב כפי שהיתה וכי הנתבעים למרות קביעת משרד הבריאות הסירו רק את המיכלים לאיסוף מי מקלחות ושירותים, לא פרקו את המתקן לרבות צינורות ומערכת חשמל שהותקנו על גבי הרכוש המשותף.
הסעד המבוקש היה הסרת כל מרכיבי המתקן, צנרת ומערכת החשמל מהקירות ומהגינה המשותפת ותיקון הנזקים שנגרמו לרכוש המשותף ושיקום הגינה המשותפת.
2. בכתב התביעה נטען כי מר נדיב שלום מגיש אותה כנציגות הבית המשותף. בכתב ההגנה טענו הנתבעים כי מר נדיב אינו נציג מוסמך של נציגות הבית. בדיון הודה מר נדיב שלום כי באוקטובר 2010 סיים את תפקידו כנציגות הבית אך יש לו ענין בהמשך ההליך כבעל דירה באופן אישי וכי ממילא את אגרת התביעה מימן מכיסו על כן ניתן פסק הדין בין הצדדים בו צויין שמו כתובע באופן אישי.
3. הנתבעים טענו כי:
א. בינם לבין שלום נדיב התגלע סכסוך ביולי 2010 בשל סרובו של נתבע 1 לקחת על עצמו ניהול ועד הבית ושבעקבותיו שם לו התובע למטרה לפגוע בהם.
ב. בשנת 2009 נוצרה סתימה במערכת הניקוז המרכזית המחברת חדרי המקלחת בביתם, ובעלי מקצוע הבהירו לנתבעים כי הדרך היחידה העומדת בפניהם לפתרון התקלה הינה יצירת מעקף באמצעות צינור גדול באורך מטר וחצי בקיר החיצוני.



תב/ 229/10

בפני המפקחת על רישום המקרקעין ברחובות

2

- ג. עם סיום התקנת המעקף הוצע לנתבעים להתקין מערכת למיחזור מים להשקיית הגינה (הנתבעים עשו כן כשלנגד עיניהם המטרה לחסוך במים תוך מודעות למצב משק המים במדינה).
- ד. לאחר שהתובע הגיש תלונה בדבר מפגע תברואתי ומשחזר בניהם הוראות משרד הבריאות דאגו להסיר את המערכת.
- ה. המערכת שימשה רק למיחזור מי מקלחת (ולא שירותים), חלקי המערכת פורקו בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
- ו. הצינור אינו נראה אלא מוסתר מאחורי עץ רחב נוף.
- ז. לא נגרם נזק לרכוש המשותף.
- ח. התובע הגיש תביעתו שנה לאחר התקנת המערכת, יתר בעלי הדירות נתנו הסכמתם.
- ט. התובע מבקש לפרק צנרת שאינה קשורה למערכות המיחזור.
4. בבית המשותף 4 קומות והוא בן 4 דירות דופלקס. הבית המשותף נרשם ככזה בשנת 2006. המתקן שהוקם כלל את המרכיבים הבאים:
- א. הוצאת צינור ניקוז לקיר החיצוני.
- ב. יצירת מעקף והעברת הצינור באלכסון בקיר הפנימי.
- ג. בניית קונסטרוקציה מברזל.
- ד. התקנת נקודת חשמל + צנרת חשמל.
- ה. מתקן טיהור ומאגר מים.
- המתקן הותקן על קיר חיצוני המהווה רכוש המשותף. מדובר בנישה המשמשת כמתחם חניה שלא הוצמד למי מבעלי הדירות והוא מהווה רכוש משותף. הנתבעים הציגו את הסכמת שני בעלי הדירות האחרים, וטענו כי הצנרת אינה נראה בשל צמחיה המסתירה אותה. כל שהוסר כרגע הם מאגרי המים (המצב כרגע מתואר בתמונה נספח 4 לכתב ההגנה). עוד כאמור נטען על ידם כי המעקף נוצר בשל הצורך להתגבר על סתימה שנגרמה בשנת 2009. לעניין זה לא היה בידי הנתבעים כל מסמך או חוות דעת לתמוך את טענתם.
5. הנתבע מיקד תביעתו לפיה יש להסיר את הקונסטרוקציה עליה עמד המתקן (הדומה לקונסטרוקציה לנשיאת מזגן) (ת/6), וכן את צנרת החשמל והקרניז העוטף אותה (ת/4), וכן את הצינור האנכי (ת/3) הכולל את המעקף לצנרת הרכוש המשותף. התובע ממקד תביעתו סביב הטענה של פגיעה ברכוש המשותף.
6. סעיף 2 לתקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין קובע:



2. שינויים ותיקונים בדירה

(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.

(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.

(ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו.

7. בעניננו, נוסח לבית המשותף תקנון מוסכם שנרשם בעת שניתן צו לרישום הבית כבית משותף. בסעיף 3 (ב) לתקנון המוסכם נקבעה הוראה מנדטורית בענין איסור הקמת מתקנים כדלקמן:

"אין להתקין כל מתקנים מחוץ לדירה ו/או על גג הבית המשותף שאינו צמוד לדירה מסוימת ו/או על הקירות החיצוניים של הדירה כגון: שלטים, אנטנות, ארובות, מזגנים, דודי חשמל ו/או כל מתקן ו/או שינויים העשויים לפגוע באחידות המלאה והחיצונית של הבית".

בסעיף (ד) 3 לתקנון המוסכם נקבע:

"אין לבצע כל שינויים במרפסות ו/או בתריסים הנעים ו/או פגיעה בפריק סטים הסוגרים את המרפסות ו/או שינוי צבע התריסים ו/או הסידורים לתליית הכביסה ובאופן כללי אין לבצע כל שינויים שיפגעו בצורה החיצונית של הבית"

8. בתי המשפט בעת שפירשו את סעיף 2 לתקנון המצוי התייחסו לטענות בקשר עם פגיעה קלה ברכוש המשותף כפגיעה לכל דבר:

כך למשל בע"א 93/81 אהרן אליאס נ' יוחנן שיפר, פ"ד לו(2), 444, 452-453 (1983):

"אתה למד, כי אם תותר הרצועה, ובית המשפט ייתן גושפנקא לפגיעות ברכוש המשותף, שאינן אפסיות עד שכל בר-דעת יראה בהן דבר של מה בכך, עלול הדבר לגרום להתמוטטותו של מוסד הבתים המשותפים, שיסודותיו מורכבים ומפותלים בלאו הכי, עד כדי כך שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש, שהוא נחלת הדיירים כולם..."

וכן ראה בע"א 395/74 יצחק לוי, נ' רבקה סמואל, פ"ד כט(2), 39, 45-46 (1975) שם נדונה פריצת חלון קיר חיצוני:

"פריצת חלון בקיר חיצוני של הבית, המהווה חלק מן הרכוש המשותף, אין לראות בה נגיעה שאין בה משום פגיעה". המחוקק נקט בסעיף 2 בלשון כללית ורחבה ביותר. הוא דיבר בלשון פגיעה סתם, כלומר פגיעה מכל סוג שהוא. מכאן, ששאף לתפוס ברשתו גם מעשים שאין בהם פגיעה פיזית דוקא, אך בוודאי ובוודאי שעל שלמותו הפיזית של הרכוש המשותף פרש המחוקק את חסותו."



תב/ 229/10

בפני המפקחת על רישום המקרקעין ברחובות

4

בעניינינו, התקנון המוסכם קובע הסדר לבית הגובר על הוראות התקנון המצוי. בסעיף 7 לתקנון המוסכם נקבע כי הוראות התקנון המוסכם תגברנה. מלשון סעיף 3 אתה למד כי לנגד עיני עורך התקנון עמדה המטרה לשמר את חזותו של הבית ואת אחידותו ולא לאפשר פגיעה שלא לצורך. אין הדבר דומה למצב בו מדובר בבנין ישן בו לא ניתנה התייחסות בתקנון לשינויים ברכוש המשותף. **במקרה בו קיימת התייחסות כאמור בתקנון המוסכם על הטוען כי השימוש שהוא עושה הוא סביר, ובמקרה זה הנתבעים, הנטל להוכיח כי אין דרך אחרת לתיקון מערכת הניקוז הביתית של המקלחות בדירתם. הנתבעים לא עמדו בנטל זה.**

העובדה שהנתבעים הציגו הסכמת בעלי הדירות האחרים אין בה די. אכן התובע לא הגיש את התביעה כראוי במובן זה שהגישה כתביעת נציגות. ואולם אין מחלוקת כי הנתבעים לא פנו טרם ההתקנה בבקשה לקבל את הסכמת בעלי הדירות (אלא שההסכמה ניתנה במסגרת הדיון). התובע לא נתן הסכמה, הוא בעל דירה וככזה נתונה לו הזכות לעתור כנגד הפגיעה ברכוש המשותף על פי הוראות התקנון המצוי.

9. לאור האמור לעיל אני מקבלת אתה תביעה וקובעת כדלקמן:

1. אני מורה לנתבעים להסיר כדלקמן:
 - א. את צינור ניקוז מהקיר החיצוני
 - ב. את יצירת מעקף והעברת הצינור באלכסון בקיר הפנימי של החניה
 - ג. את קונסטרוקציה מברזל.
 - ד. את התקנת נקודת חשמל + צנרת חשמל.
 וזאת תוך 90 יום ממועד מתן פסק הדין וכן להשיב את מצב הקיר החיצוני לקדמותו. קצבתי מועד זה בכדי לאפשר לנתבעים לשקול הצעות מחיר ודרך ביצוע ראויה לתיקון.
2. אני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובע את הוצאותיו בגין ההליך בסך 850 ₪. הסך הנ"ל ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום 24/01/2011 י"ט/שבט/תשע"א וישלח להם בדואר רשום.

תמר פריאנטה
מפקחת על רישום המקרקעין
רחובות